БГУ
кафедра экологического и аграрного права

АГРАРНОЕ ПРАВО

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

И.П. Кузьмич
В.В. Саскевич



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

«О племенном деле в животноводстве»
Закон Республики Беларусь от 20 мая 2013 г.
(в редакции Закона от 18.04.2022 № 162-З)

«О ветеринарной деятельности»
Закон Республики Беларусь от 2 июля 2010 г.
(в ред. Закона от 24 окт. 2016 г. № 438-З. с изм. и доп. от 17.07.2020 г.)

"Об идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения»
Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 287-З
(с изм. и доп. от 04.01.2021 г.)

племенное животное

животное, используемое для разведения, зарегистрированное в государственном реестре и имеющее в случае его реализации племенное свидетельство

племенная продукция (материал)

***племенные животные**, в том числе ремонтный молодняк, мальки, пчеломатки, а также полученные от племенных животных сперма, эмбрионы, инкубационные яйца, икра, личинки, пчелопакеты*

Субъекты племенного животноводства

- ***племенные хозяйства*** *(племенной завод, племенной репродуктор, селекционно-гибридный центр, селекционно-генетический центр, генофондное хозяйство, осуществляющие деятельность в области племенного дела);*

- *иные* ***ЮЛ, осуществляющие деятельность в области племенного дела*** *(по искусственному осеменению животных, трансплантации эмбрионов, учету продуктивности племенных животных, племенных стад, оценке фенотипических и генотипических признаков племенных животных).*

паспорт субъекта племенного животноводства

документ установленной формы, удостоверяющий вид субъекта племенного животноводства и подтверждающий соответствие ЮЛ, осуществляющего деятельность в области племенного дела в животноводстве, требованиям, предъявляемым к данному виду субъектов племенного животноводства

Объекты племенного животноводства

- ***сперма, эмбрионы, инкубационные яйца, икра, личинки, мальки;***
- ***крупный рогатый скот*** *(племенные коровы, племенные быки, их ремонтный молодняк);*
- ***мелкий рогатый скот*** *(племенные овцематки и козоматки, племенные бараны и козлы, их ремонтный молодняк);*
- ***свиньи*** *(племенные свиноматки, племенные хряки, их ремонтный молодняк);*
- ***лошади*** *(племенные кобылы, племенные жеребцы, их ремонтный молодняк);*
- ***птицы*** *(племенные куры, гуси, утки, индейки, цесарки, перепела, страусы, их ремонтный молодняк);*
- ***рыбы*** *(племенные производители (самки, самцы), их ремонтно-маточный молодняк);*
- ***пчелы*** *(племенные пчеломатки, племенные пчелопакеты);*
- ***племенные норки, песцы, лисы, кролики, енотовидные собаки, их ремонтный молодняк.***

государственная информационная система

- **банк данных генетических исследований** племенных животных;
- **государственные информационные системы по видам животных**;
- **банки данных племенной продукции (материала) субъектов племенного животноводства**;
- **банки данных животных юридических лиц**, осуществляющих выращивание и разведение животных в целях получения (производства) продуктов животного происхождения;
- **государственный реестр племенных животных, племенных стад**;
- **иные государственные информационные ресурсы** по решению СМ.

племенное свидетельство

документ установленной формы, подтверждающий происхождение, племенную (генетическую) ценность и иные сведения в отношении племенного животного, племенного стада

Племенное свидетельство выдается на:

- ***племенных животных*, *племенные стада*** *при их* ***реализации;***
- ***племенных животных****, от которых получены* ***эмбрионы,*** *подлежащие* ***реализации****;*
- ***племенных производителей****, которые используются для воспроизводства пользовательских (товарных) стад, принадлежащих ЮЛ, осуществляющим выращивание и разведение животных в целях получения (производства) продуктов животного происхождения;*
- ***племенных производителей****, от которых получена* ***сперма.***

Положение о порядке выдачи племенного свидетельства

утв. постановлением СМ Республики Беларусь от 22.11.2013 № 1005

***для получения племенного свидетельства** субъектом племенного животноводства представляется **заявление** (подается не позднее 15 рабочих дней до даты оформления товарно-транспортной накладной, подтверждающей реализацию племенной продукции):*

- *в белорусское государственное объединение по племенному животноводству **"Белплемживобъединение" - при реализации** племенной продукции (материала) **на экспорт;***
- ***в селекционно-генетические центры** областей по территориальному признаку - **при реализации** племенной продукции (материала) **на территории Республики Беларусь.***

генетический сертификат

документ установленной формы, выдаваемый ***на племенную продукцию (материал)*** *по результатам* **молекулярной генетической экспертизы** *и подтверждающий достоверность ее происхождения, отсутствие у животного генетических аномалий и генетически детерминированных заболеваний*

субъекты ветеринарной деятельности

- госорганы и организации;
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица.

объекты

возбудители заразных болезней животных

животные

ветеринарные средства

продукты растительного происхождения
при их реализации на рынках
(в части обеспечения их безопасности в ветеринарно-санитарном отношении)

корма и кормовые добавки

транспортные средства, используемые для перемещения животных, продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок

капитальные строения (здания, сооружения), территории, водные объекты,
являющиеся местами содержания, выращивания, разведения, реализации и т.д. животных, производства, заготовки, хранения, переработки, применения, реализации, утилизации, захоронения, уничтожения ***продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок, ветеринарных средств***

продукты животного происхождения

Органы, осуществляющие государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС, надзор в области ветеринарии:

- **Департамент ветеринарного и продовольственного надзора**
- ГУ "Белорусское управление государственного ветеринарного надзора на государственной **границе и транспорте**";
- ГУ "**Ветеринарный надзор**";
- **облсельхозпроды**;
- ГУ "Минская городская ветеринарная станция";
- областные, районные, городские **ветеринарные станции**;

обеспечение ветеринарного благополучия

не допускаются

ввоз ***транзит***

подконтрольных ветеринарному контролю товаров, не соответствующих требованиям:

- ветеринарно-санитарных правил,
- временным ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям в случае их введения,
- **единым ветеринарным требованиям** и иным международно-правовым актам, составляющим право ЕАЭС, в области ветеринарии.

ветеринарные препараты ввоз, производство, перемещение, применение, реализация на территории РБ

- **<u>государственная регистрация</u>**
  в одном из государств - членов ЕАЭС

(в Республике Беларусь – это **Государственный реестр** ветеринарных препаратов)

наличие **регистрационного свидетельства**

Положение о порядке государственной регистрации ветеринарных препаратов, ведения Государственного реестра ветеринарных препаратов, порядке и условиях выдачи регистрационного свидетельства ветеринарного препарата
(утв. пост. СМ Республики Беларусь от 29.04.2017 г. № 317)

- **Производство** и (или) **реализация**

ветеринарных препаратов осуществляется ЮЛ и ИП, имеющими **лицензию** на осуществление ветеринарной деятельности.

- *Указ Президента Республики Беларусь от 01.09. 2010 г. № 450*

«***О лицензировании отдельных видов деятельности***»

- лицензирование ветеринарной деятельности осуществляет Минсельхозпрод

кормовые добавки

- **государственная регистрация**

в одном из государств - членов ЕАЭС

- **Государственный реестр кормовых добавок**

- наличие **регистрационного свидетельства**

Положение о порядке государственной регистрации, ведения Государственного реестра, порядке и условиях выдачи регистрационного свидетельства

(утв. пост. СМ Республики Беларусь от 29.04.2017 г. № 317)

Положение о порядке и условиях выдачи ветеринарных документов

(утв. пост. СМ Республики Беларусь от 29.04.2017 г. № 319)

- ***ветеринарный сертификат***
- ***ветеринарное свидетельство***
- ***ветеринарный паспорт животного***
- ***ветеринарно-санитарный паспорт пасеки***

субъекты идентификации

1. **владельцы животных (стад)**

   ЮЛ, ФЛ, ИП, имеющее на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном основании с/х животное;

2. **изготовители продуктов животного происхождения**

   ЮЛ, ФЛ, ИП, осуществляющее производство и реализацию продуктов животного происхождения, в том числе их переработку и утилизацию;

3. **изготовители средств идентификации**

   ЮЛ или ИП, осуществляющие изготовление и реализацию средств идентификации (бирка, микрочип);

объекты идентификации, регистрации, прослеживаемости

с/х животные

***крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи, лошади,* куры, гуси, утки, индейки, перепела, цесарки, страусы, пчелы (пчелосемьи), пушно-меховые животные**

животные-гидробионты

рыба, крабы, омары, речные раки, разводимые и выращиваемые в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания

объекты идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения

с/х животные

мясо (в т.ч. нутрий, бобров) и мясная продукция, **молоко** и молочная продукция, **яйца** и яйцепродукты, **продукция пчеловодства**

животные-гидробионты

рыбная продукция в переработанном или непереработанном виде, в том числе **живая** рыба;

Государственная информационная система

включает информационные ресурсы:

Реестр владельцев животных

Реестр животных

Реестр средств идентификации

Государственная информационная система

включает информационные системы:

ИС AITS «Животные»
(регистрируются все виды перемещений,
зоотехнические и ветеринарные мероприятия)

ИС AITS
«Прослеживаемость»

ИС AITS
«Ветбезопасность»

Идентификационный номер является <u>уникальным</u>

не присваивается повторно после убоя, падежа или гибели животного (стада) другому животному (стаду)

ввоз на территорию Республики Беларусь, смена владельца животного

повторная идентификация не осуществляется

ввоз на территорию Республики Беларусь

идентификация не осуществлена в соответствии с законодательством страны-экспортера

идентификация осуществляется в соответствии с законом

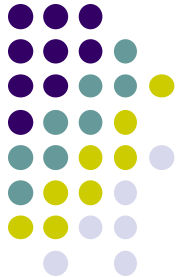
при реализации с/х животного

владельцем с/х животного (стада)

за пределы Республики Беларусь выдается

паспорт животного

идентификация продуктов животного происхождения



обеспечивается на основании их **маркировки**
осуществляется
ЮЛ и ИП
при производстве
реализации,
переработке
утилизации
продуктов животного происхождения

прослеживаемость продуктов животного происхождения

обеспечивается на основании

- информации, содержащейся в ИС «AITS – Прослеживаемость»
- а также ***товаросопроводительной документации***, *представленной владельцами животных (стад), изготовителями продуктов животного происхождения на бумажных и (или) электронных носителях*

обязанности
владельцев с/х животных (стад)

- обеспечивать осуществление идентификации и регистрации с/х животных (стад) **не позднее семи календарных дней** после рождения с/х животного;
- определить лиц, ответственных за внесение информации в реестр с/х животных (стад) – для ЮЛ и ИП;
- вносить в реестр с/х животных (стад) информацию **не позднее семи календарных дней** со дня наступления соответствующего события и обеспечивать ее достоверность

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Закон Республики Беларусь
от 7 мая 2021 г.
«О селекции и семеноводстве с/х растений»

Закон Республики Беларусь
от 25 декабря 2005 г.
«О карантине и защите растений»
(в ред. Закона от 18.07.2016 г.)

субъекты

ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений»
ГУ "Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений"

селекция

авторы
(соавторы) сортов с/х растений
ЮЛ, ИП

семеноводство

ЮЛ
ИП

объекты семеноводства

- ***семена с\х растений***;
- ***посевы с\х растений***;
- ***с\х растения;***
- ***сорта с\х растений***
- ***страховые фонды семян с/х***;

объекты селекции

сорта сельскохозяйственных растений

Реестры

Государственный реестр производителей семян с/х растений

Государственный реестр сортов с\х растений

Государственный реестр охраняемых сортов растений Республики Беларусь (законодательство о патентах на сорта растений)

Государственный реестр производителей семян с/х растений

единый банк данных о производителях (ЮЛ, ИП) ***оригинальных и элитных семян*** с/х растений

принцип включения в реестр

по результатам аттестации

Главная государственная инспекция по ***семеноводству, карантину и защите растений***

Государственный реестр сортов с\х растений

перечень данных

о сортах с/х растений,
прошедших ***государственное испытание***, семена которых **допущены для производства, реализации и использования** на территории Республики Беларусь

требования в сфере семеноводства

- подтверждение при производстве **сортовых и посевных качеств** семян;
- реализация с\х семян при наличии **свидетельства на семена;**
- производство, реализация и использование семян растений только при **включении в Государственный реестр** сортов с\х растений;
- соблюдение требований, предъявляемых к **упаковке, маркировке, хранению** семян;
- производство, использование семян должно осуществляться **на территории областей** Республики Беларусь, указанных в государственном реестре для данного сорта.

сортовые качества семян

совокупность признаков с/х растений, характеризующих принадлежность их семян к определенному сорту

акт апробации с/х растений

Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений

посевные качества семян

совокупность признаков семян растений, характеризующих их пригодность для посева

удостоверение о качестве семян с/х растений

Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений

свидетельство
на семена с\х растений

документ, подтверждающий сортовые и посевные качества реализуемых семян с/х растений,

который выдается ЮЛ, ИП

при реализации семян с/х растений приобретателю

страховые фонды семян с\х растений обязаны создавать ЮЛ и ИП

осуществляющие производство, использование семян зерновых, зернобобовых и масличных с/х растений

в объемах ***не менее 20 %*** *от годовой потребности в этих семенах в целях использования их для посева*

Закон Республики Беларусь от 25 декабря 2005 г. *«О карантине и защите растений»*

определяет правовые, организационные и экономические основы защиты растений от ***вредителей***, ***болезней*** *и* ***сорняков***, ***карантина растений***, *обращения со* ***средствами защиты растений*** *и направлен на предотвращение потерь растительной продукции*

субъекты

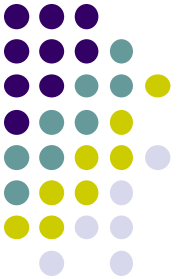
- ***Государственные органы***
(Президент, СМ, Минсельхозпрод, местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы и др.)
- **ЮЛ, ИП в т.ч. ФЛ**

объекты в области карантина растений

карантинные объекты

подкарантинные объекты

объекты в области защиты растений



особо опасные вредные организмы

средства защиты растений

Охрана территории Республики Беларусь от карантинных объектов

- ввоз подкарантинной продукции **с высоким фитосанитарным** риском допускается,

если на указанную продукцию имеется

фитосанитарный сертификат

Положение о порядке выдачи фитосанитарных сертификатов, утв. пост. СМ Республики Беларусь от 30.07.2010 № 1140

государственный карантинный фитосанитарный **контроль (надзор)** на границе и месте назначения

- **ввоз карантинных объектов запрещен**

(за исключением научных целей)

средства защиты растений

- подлежат **государственной регистрации** в

Государственном реестре средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь

ведет

«Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений»

удостоверение о государственной регистрации средства защиты растений

ввоз на территорию ЕАЭС

лицензия
(пестицидов)

МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом

заключение
(разрешительный документ)

Минсельхозпрод
(напр., ввоз образца для регистрации)

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. «*О безопасности генно-инженерной деятельности*» (с изм. и доп. от 4 янв. 2022 г.)

генно-инженерная деятельность

деятельность, связанная с **созданием** генно-инженерных организмов, **осуществлением работ** с генно-инженерными организмами **в замкнутых системах**, высвобождением их в окружающую среду для **проведения испытаний**, **использованием в хозяйственных целях**, ввозом в Республику Беларусь, вывозом из Республики Беларусь, транзитом через ее территорию генно-инженерных организмов, их транспортировкой, хранением и обезвреживанием

объекты

генно-инженерные организмы

права на осуществление генно-инженерной деятельности

Минсельхозпрод

осуществляет **надзор** за соблюдением требований законодательства в области племенного дела, ветеринарной деятельности, семеноводства, карантина и защиты растений при осуществлении генно-инженерной деятельности

- **Использование в хозяйственных целях условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов не допускается.**

- Использование в хозяйственных целях **непатогенных** генно-инженерных организмов **в виде сортов генно-инженерных растений, пород генно-инженерных животных и штаммов генно-инженерных микроорганизмов** допускается после их **государственной регистрации** Минсельхозпродом.

использование генно-инженерных организмов в хозяйственных целях

выращивание (культивирование) и (или) разведение сортов генно-инженерных растений, пород генно-инженерных животных и штаммов непатогенных генно-инженерных микроорганизмов для производства сельскохозяйственной и микробиологической продукции;

Государственный реестр сортов генно-инженерных растений, пород генно-инженерных животных и штаммов непатогенных генно-инженерных микроорганизмов

- положительное заключение государственной экспертизы

- положительные результаты испытаний

Правовое регулирование производства и обращения органической продукции

- Закон Республики Беларусь от 9 нояб. 2018 г. «О производстве и обращении органической продукции» устанавливает
  - правовые основы регулирования отношений в области производства, хранения, транспортировки и реализации органической продукции,
  - в том числе **национальную** процедуру добровольной сертификации органической продукции и процессов ее производства,
  - связанные с ней требования к использованию знака «Органический продукт».

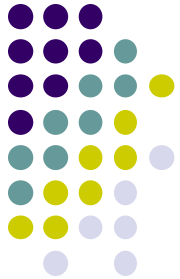
Закон Республики Беларусь
от 9 ноября 2018 г. № 144–З

«О производстве и обращении органической продукции»

органическая продукция

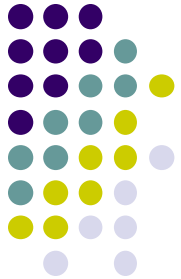
продукты растительного, животного и микробиологического происхождения, предназначенные для употребления человеком **в пищу** или использования в качестве **корма для животных**, **продовольственное сырье**, предназначенное для производства пищевых продуктов, **семена**, полученные в результате производства органической продукции

Закон Республики Беларусь от 9 нояб. 2018 г. «О производстве и обращении органической продукции»



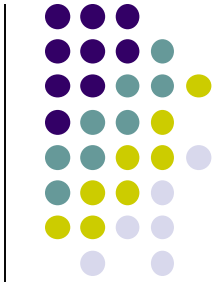
- **производство органической продукции** - деятельность по созданию, переработке органической продукции **с соблюдением требований к процессам производства органической продукции**, установленных данным Законом, ТНПА, международными договорами Республики Беларусь, а также международно-правовыми актами, составляющими право ЕАЭС.

Закон Республики Беларусь от 9 нояб. 2018 г. «О производстве и обращении органической продукции»



- **обращение органической продукции** - хранение, транспортировка и реализация органической продукции

Требования к процессам производства органической продукции



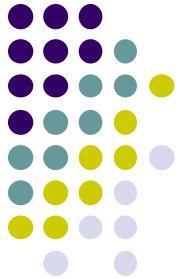
- органическая продукция должна быть отделена от продукции, не являющейся органической, на всех этапах ее производства,
- использовать средства, вещества или их сочетания, разрешенные к применению в растениеводстве при производстве органической продукции;
- использовать для кормления животных корма, полученные в результате производства органической продукции, корма растительного и животного происхождения, изготовленные без использования химических растворителей, а также кормовые добавки, включенные в перечень разрешенных для кормления животных при производстве органической продукции ;

Требования к процессам производства органической продукции



- использовать для осуществления ветеринарных мероприятий вещества или сочетания нескольких веществ растительного, животного, микробиологического происхождения, обладающих фармакологической или биологической активностью, в соответствии с перечнем разрешенных к применению при производстве органической продукции;
- обеспечивать воспроизводство животных естественным способом, а также осуществлять их искусственное осеменение при условии недопущения гормонального лечения или трансплантации эмбрионов;
- использовать при содержании пчел изготовленные из экологически чистых материалов ульи и иные натуральные материалы;

Требования к процессам производства органической продукции



- использовать семена, полученные в результате производства органической продукции;
- использовать при переработке органической продукции пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, допустимые для применения в производстве органической продукции, определенные Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Запрещено

- использовать земельные участки, водные объекты и (или) их части, подвергшиеся загрязнению отходами, химическими и радиоактивными веществами;
- применять химические удобрения, химические средства защиты растений, другие синтезированные химическим путем средства;
- использовать генно-инженерные организмы, а также иные организмы, вещества и компоненты, в состав которых входят генно-инженерные организмы;
- использовать вещества синтетического происхождения, обладающие фармакологической или биологической активностью;
- применять ионизирующее излучение.

ТНПА

- **Технический кодекс** установившейся практики **"Общие правила производства органической продукции":** утвержден и введен в действие постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респ. Беларусь от 14 августа 2019 г. № 39
- **Государственный стандарт** Республики Беларусь ГОСТ 33980-2016 **"Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации"**: введен в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 12

Производитель органической продукции

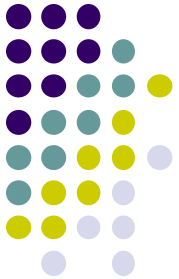
- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
  - осуществляющее производство органической продукции,
  - имеющее сертификат соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, выданный в отношении органической продукции и процессов ее производства при добровольной сертификации, и
  - включенное в реестр производителей органической продукции.

Производитель органической продукции

- вправе наносить знак "Органический продукт" на потребительскую упаковку, транспортную упаковку или иной вид носителя информации, прикрепленного к потребительской упаковке и (или) транспортной упаковке, либо помещенного в них, либо прилагаемого к ним.

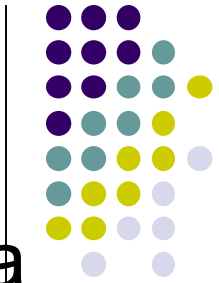


производственно-хозяйственная деятельность с/х производителей



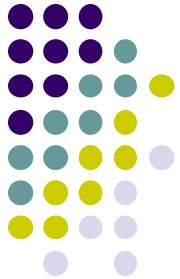
- 1) внутрихозяйственная деятельность (затрагивает отношения между организацией и ее работниками, структурными подразделениями и т.п.). Регулируется прежде всего локальными НПА и Уставом.
- 2) внешняя деятельность (касается отношений между организацией и другими лицами).

Содержание произв.-хоз. деятельности



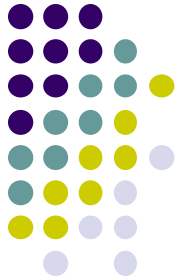
- Основное – производство, переработка и реализация с/х продукции;
- Прочая деятельность:
  - планирование сельхозпроизводства;
  - определение специализации и развитие отдельных отраслей производства;
  - создание структурных подразделений;
  - использование земли и других природных ресурсов;
  - материально-техническое обеспечение сельскохозяйственного производства;
  - финансовое обеспечение деятельности;
  - реализация продукции и т.д.

Лицензирование в сфере сельского хозяйства.



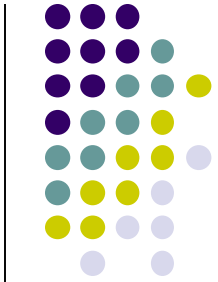
- специальные разрешения (лицензии) требуются на осуществление **ветеринарной деятельности** (производство ветеринарных препаратов, оптовую и розничную реализация ветеринарных препаратов).
- Лицензия выдается **Минсельхозпродом.**
- Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 1 сент. 2010 г. № 450.

Особенности налогообложения субъектов сельскохозяйственной деятельности



- **Льготное налогообложение** сельхозпроизводителей применяется **при общей системе налогообложения** по отношению к отдельным налогам и неналоговым платежам (льготная ставка налога, освобождение полностью или частично от уплаты).
- **Особый режим налогообложения** - Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции.
- Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) от 29 декабря 2009 г.

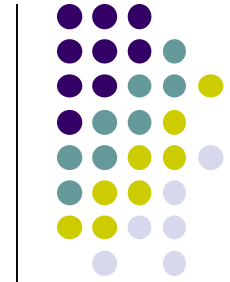
Правовое регулирование ценообразования в сельском хозяйстве



- Закон Респ. Беларусь от 10 мая 1999 г. «О ценообразовании».
- Указ Президента Респ. Беларусь от 25 февр. 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» (Указ № 72).
- Указ Президента Респ. Беларусь от 24 апр. 2020 г. № 143 «О поддержке экономики».

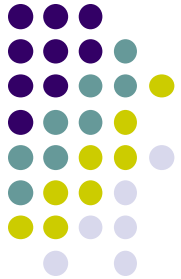
- К отношениям по реализации с/х продукции и сырья применяются свободные цены, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством применяются **регулируемые цены**.

Цены регулируются (Указ № 72):



- На сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд – Минсельхозпродом по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
- На социально значимые товары по перечню, определяемому Советом Министров Республики Беларусь - МАРТ.

Правовое регулирование страхования в сельском хозяйстве.



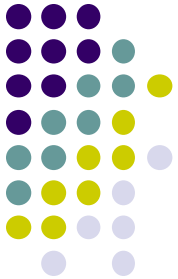
- обязательное страхование с государственной поддержкой урожая сельхозкультур, скота и птицы (обязательное страхование сельхозпродукции).
- Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь, утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 25 авг. 2006 г. № 530.

- **страховщик – Белгосстрах,**
- **страхователи**
  - **юридические лица**, основной вид деятельности которых – выращивание (производство) сельскохозяйственных культур, скота и птицы, обработка льна-долгунца,
  - **юридические лица, обособленные подразделения которых** занимаются такой деятельностью, имеют обособленный баланс и текущий (расчетный) либо иной банковский счет в части этой деятельности.

- Объект - имущественные интересы страхователя, связанные с гибелью принятых на страхование сельхозкультур, гибелью (падежом), вынужденным убоем, (уничтожением) скота (птицы).
- Перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы, подлежащих обязательному страхованию, ежегодно утверждается Президентом Республики Беларусь.

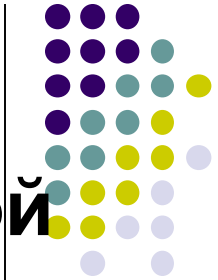
- Страховой взнос уплачивается безналичным путем в следующем порядке:
- 5 % страхового взноса – страхователем единовременно при заключении договора обязательного страхования сельскохозяйственной продукции;
- 95 % страхового взноса – страховщику за счет средств республиканского бюджета.

Основные правовые формы реализации сельскохозяйственной продукции



- **договоры:**
  - контрактации,
  - поставки,
  - поставки с/х продукции для государственных нужд,
  - розничной купли-продажи,
  - купли-продажи.

Договор контрактации (ст. 505 ГК)

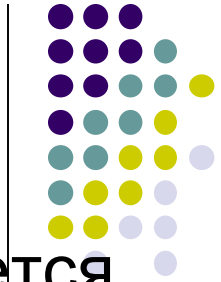


- **производитель сельскохозяйственной продукции** обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи (**заготовителю**).
- Предмет – сельскохозяйственная продукция, которую предстоит еще вырастить (произвести).

Особенности договора контрактации

- сотрудничество сторон в процессе производства и реализации продукции, **соответствующие обязанности могут быть предусмотрены в договоре**:
  - обязанность производителя организовать с/х производство, обеспечивающее получение сельскохозяйственной продукции необходимого ассортимента и качества;
  - обязанности заготовителя предоставить производителю с/х продукции финансовые и материальные средства, оказать техническое содействие для осуществления производства;
  - обязанность заготовителя принять сельскохозяйственную продукцию по месту нахождения производителя сельскохозяйственной продукции и обеспечить ее вывоз.

Договор поставки (ст. 476 ГК)



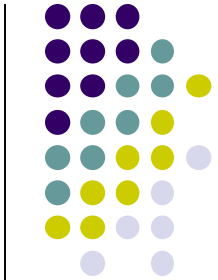
- поставщик-продавец, осуществляющий **предпринимательскую деятельность**, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю **для использования их в предпринимательской деятельности** или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
- Поставщики: с/х коммерческие организации, в том числе К(Ф)Х, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием (производством) сельскохозяйственной продукции; организации потребительской.

Договор розничной купли-продажи (ст. 462 ГК)



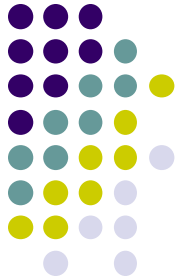
- продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, либо лицо, осуществляющее … реализацию товаров на рынках или в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах, в том числе разовую реализацию, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
- Примеры: продажа с/х продукции с/х организацией в фирменном магазине, на сезонной ярмарке, продажа гражданином произведенной им продукции на рынке.

Договор купли-продажи:



- производитель сельскохозяйственной продукции передает существующую у него в натуре на момент заключения договора продукцию в собственность покупателю (юридическому или физическому лицу).
- Пример: продажа гражданином, ведущим ЛПХ, произведенной им продукции заготовительной организации.

Особенности поставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд.

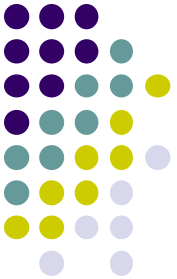


- Ст. 495 ГК,
- Указ Президента Респ. Беларусь от 17 июля 2014 г. № 350 «Об особенностях поставки сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд»,
- Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 13 июня 1994 г. № 437 «О формировании и размещении заказов на поставку товаров для республиканских государственных нужд».

Ст. 495 ГК

- Поставка товаров для государственных нужд осуществляется на основе заключаемых договоров поставки товаров для государственных нужд.
- **Государственными нуждами** признаются потребности **Республики Беларусь**, определяемые **Правительством** Республики Беларусь, потребности **АТЕ**, определяемые областными и Минским городским Советами депутатов либо в порядке, определяемом ими, **за исключением потребностей, обеспечиваемых путем осуществления государственных закупок**.

Поставки (закупки) сельскохозяйственной продукции и сырья для госнужд (Совет Министров)

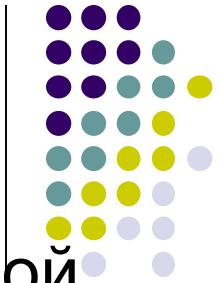


- Зерно, включая пшеницу, рожь, ячмень, овес, гречиху, просо
- Початки кукурузы для производства семян гибридов первого поколения
- Сахарная свекла
- Ячмень пивоваренный
- Зерно кукурузы для производства крахмала и крахмалопродуктов
- Маслосемена рапса
- Льноволокно
- Необработанные шкуры крупного рогатого скота

Постановление СМ № 437

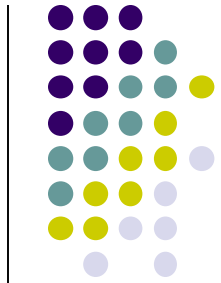
- **Государственными заказчиками** сельскохозяйственной продукции, поставляемой для государственных нужд, являются республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, определяемые им при ежегодном утверждении состава государственных нужд.
- Поставка сельскохозяйственной продукции для государственных нужд осуществляется **заготовителями**. Перечень заготовителей и объемы для них определяются государственными заказчиками.

Заказчики:



- Минсельхозпрод,
- Белорусский государственный концерн пищевой промышленности "Белгоспищепром",
- МВД,
- Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.

Указ № 350, постановление СМ № 437



- Решением облисполкома или по его поручению решением райисполкома определяются **поставщики сельскохозяйственной продукции.**
- Поставщиками сельскохозяйственной продукции могут быть сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и другие организации, являющиеся производителями сельскохозяйственной продукции.
- Решение об определении производителя с/х продукции поставщиком этой продукции при наличии письменного согласия этого производителя на определение его поставщиком.

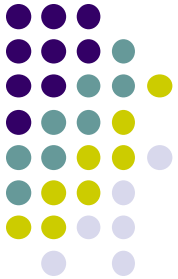
Указ № 350

- Поставки сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд осуществляются на основании письменного извещения о прикреплении поставщика к заготовителю.

Указ № 350

- существенным условием договора является в т.ч. условие о предварительной оплате (авансе) сельскохозяйственной продукции в срок не позднее 60 дней с даты заключения договора в размере не менее 30 процентов ее стоимости;
- оплата с/х продукции, принятой заготовителем в пределах срока действия договора, производится по цене, установленной Минсельхозпродом на календарный год, в котором выращивается (производится) закупаемая сельскохозяйственная продукция.

Биржевая торговля сельскохозяйственной продукцией



- Перечень товаров, сделки с которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах Белорусской универсальной товарной биржи, в том числе внешнеторговые, и условия заключения таких сделок определяются исходя из национальных интересов Советом Министров Республики Беларусь.
- О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714

Биржевая торговля с/х продукцией



- Перечень на экспорт (сумма сделки от 1000 евро):
  - мясо крупного рогатого скота
  - свинина, туши и полутуши
  - сливочное масло
  - сыры
  - мука (ржаная, пшеничная, ячменная, овсяная)
  - пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха, просо, тритикале
  - крупа и мука грубого помола
  - масло рапсовое или горчичное
  - необработанные шкуры крупного рогатого скота
- на экспорт и на внутреннем рынке (сумма сделки от 1000 евро):
  - молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ
  - казеин для промышленных целей

- На биржевых торгах обязаны заключать сделки, юридические лица и индивидуальные предприниматели при поставке на экспорт включенных в перечень товаров, происходящих с территории Республики Беларусь.
- Исключения:
  - постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714 «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах»;
  - коммерческие организации, ИП, осуществляющие деятельность в соответствии с Декретом Президента Респ. Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности».

Правовое регулирование расчетов за с/х продукцию и продовольствие

Указ Президента Респ. Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359 «О порядке расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь»:

- платежи за сельскохозяйственную продукцию, продукты ее переработки, продовольственные товары **не относятся ко внеочередным или первоочередным** платежам, то есть осуществляются во **вторую очередь**.

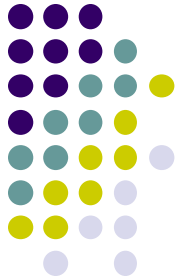
- Указ Президента Республики Беларусь от 10 июля 2003 г. № 302 «О расчетах за закупаемые у физических лиц молоко и скот…»:
- организации, закупающие у физических лиц молоко и скот, осуществляют расчеты за данную продукцию **в первоочередном порядке, не позднее 15 календарных дней со дня ее приобретения,**
- расчеты в неденежной форме за скот производятся в порядке и сроки, установленные договором.

- Постановлением Совета Министров от 31 июля 2003 г. № 1014 «О расчетах за мясную и молочную продукцию, хлебопродукты» установлены особенности расчетов за хлебопродукцию, мясную и молочную продукцию (сроки расчетов, порядок оплаты и др.) между с/х, заготовительными, перерабатывающими, иными организациями, ИП.

- Юридические лица, ИП производят расчеты с с/х организациями, организациями хлебопродуктов и организациями потребкооперации за закупленные у них мясо-молочную продукцию, а также хлеб, хлебобулочные изделия, муку, крупу в соответствии с заключенными договорами, но **не позднее 10 банковских дней со дня поставки продукции**.

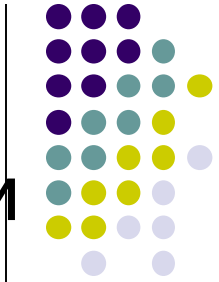
- В договорах поставки мясо-молочной продукции, хлебопродуктов, заключенных между юридическими лицами, ИП, **осуществляющими обслуживание организаций бюджетной и социальной сферы**, **населения,** и сельскохозяйственными, заготовительными и перерабатывающими мясо-молочную продукцию организациями, сроки расчетов за полученную от этих организаций продукцию **не должны превышать 30 календарных дней.**

Права и обязанности с/х организаций по обеспечению качества с/х продукции.



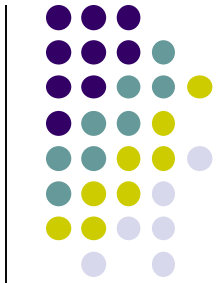
- Национальное законодательство:
  - Закон Республики Беларусь от 29 июня 2003 г. «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека» в редакции Закона от 17.07.2018,
  - законодательство о ветеринарной деятельности, карантине и защите растений, торговле, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и др. НПА;
- Право ЕАЭС.

Право ЕАЭС



- Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования
  - Удобрения
  - Средства защиты растений
  - Пищевая продукция
  - Корма и кормовые добавки
  - Зерно
- Решение Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 526 "О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза"

Право ЕАЭС



- Технические регламенты ТС:
  - «О безопасности пищевой продукции», принят решением КТС от 9 декабря 2011 г. № 880;
  - «О безопасности зерна», принят решением КТС от 9 декабря 2011 г. № 874;
  - «О безопасности упаковки», принят решением КТС от 16 августа 2011 г. № 769;
  - «О безопасности молока и молочной продукции», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67;
  - «О безопасности мяса и мясной продукции», принят Решением Совета ЕЭК от 9 октября 2013 г. № 68.
  - «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принят Решением Совета ЕЭК от 18 окт. 2016 г. №162 и др.

Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 "О развитии предпринимательства"

- технические регламенты Республики Беларусь разрабатываются только в отношении продукции, включенной в единый перечень …, и в отношении которой не вступили в силу или на которую не распространяются технические регламенты Таможенного союза и Евразийского экономического союза.
- Технический регламент Республики Беларусь "Корма и кормовые добавки. Безопасность" (ТР 2010/025/BY), утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 14.07.2010 № 1055

- Качество и безопасность с/х продукции, пищевых продуктов обеспечиваются путем:
  - технического нормирования и стандартизации с/х продукции, пищевых продуктов;
  - установления санитарно-эпидемиологических требований к продовольственному сырью и пищевым продуктам, их производству и (или) обороту;
  - проведения ветеринарно-санитарной экспертизы непереработанного продовольственного сырья животного происхождения;

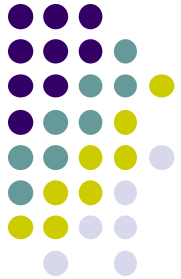
- проведения **государственной регистрации** пищевых продуктов и изделий, контактирующих с продовольственным сырьем и пищевыми продуктами, определенных техническими регламентами ТС, ЕАЭС и иными источниками права ЕАЭС;
  - Государственной регистрации подлежит **впервые производимая и впервые ввозимая** на территорию Республики Беларусь продукция, включенная в перечень продукции, представляющей потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, установленный Минздравом.
  - Государственную регистрацию проводят органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор.

- проведения **государственной санитарно-гигиенической экспертизы** продовольственного сырья и пищевых продуктов, материалов и изделий (за исключением подлежащих государственной регистрации);

- сертификации либо декларирования соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- проведения испытаний продовольственного сырья и пищевых продуктов в испытательных лабораториях (центрах) по показателям безопасности, а также по задекларированным изготовителем показателям качества;
- соблюдения субъектами, осуществляющими производство и (или) оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов, требований к процессам разработки пищевых продуктов, производства, переработки (обработки), реализации, хранения, транспортирования, использования, уничтожения, утилизации, ввоза, вывоза продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- проведения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство и (или) оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов, производственного, в том числе лабораторного или иного, контроля качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, условий их производства, переработки (обработки), реализации, хранения, транспортирования с учетом определения критических контрольных точек;
- принятия мер по предупреждению и пресечению нарушений законодательства в области обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также по привлечению виновных лиц к ответственности.

Правовые формы использования земли в сельском хозяйстве



- различаются в зависимости от
  - категории земель, к которой относится земельный участок,
  - статуса субъекта сельскохозяйственной деятельности,
  - целевого назначения земельного участка.

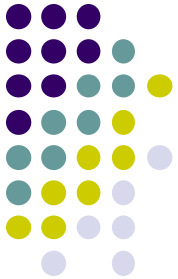
- **Земли сельскохозяйственного назначения** находятся в государственной собственности (ст. 13 Конституции Республики Беларусь).
- Земли, на которых **гражданами производится с/х продукция**, в эту категорию не включаются: **земли садоводческих товариществ, дачного строительства, для ведения ЛПХ, огородничества**.

Кодекс о земле, ст. 37

земли сельскохозяйственного назначения предоставляются:

- с/х организациям, в том числе К(Ф)Х, иным организациям – для ведения сельского хозяйства, подсобного сельского хозяйства;
- научным организациям, учреждениям образования – для исследовательских или учебных целей в области сельского либо лесного хозяйства;
- гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства - для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

Правовые формы использования земель с/х назначения:

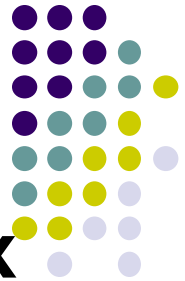


- Юр. л. – право постоянного или временного пользования, аренда.
- граждане Республики Беларусь – пожизненное наследуемое владение, аренда (ведение К(Ф)Х).
- Иностранные субъекты, ведущие сельскохозяйственную деятельность, - аренда.

Граждане осуществляют с/х землепользование на земельных участках, предоставленных для:

- - ведения ЛПХ;
- - коллективного садоводства;
- - строительства и (или) обслуживания жилого дома, обслуживания квартиры в блокированном жилом доме;
- - дачного строительства;
- - огородничества;
- - сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных,
- - в виде служебного надела.

Земельные участки для ведения ЛПХ - ст. 12, 14 Кодекса о земле



предоставляются **в сельских населенных пунктах, поселках городского типа** – зарегистрированным по месту жительства в этих населенных пунктах или в иных населенных пунктах, расположенных на территории соответствующего сельсовета:

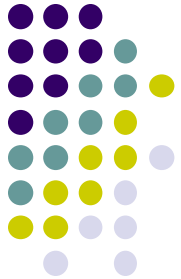
- гражданам Республики Беларусь **в ЧС, ПНВ**. Дополнительно - в **аренду** в размере до 3 га включительно.
- иностранным гражданам и лицам без гражданства - **в аренду** в размере до 4 га включительно.

- **относятся к землям населенных пунктов**, что обеспечивает возможность их получения на праве частной собственности.

Земли для ведения коллективного садоводства

- относятся к землям населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов;
- состоят из:
  - Земельных участков общего пользования, предоставляемых садоводческому товариществу в **постоянное пользование или аренду** по его выбору;
  - земельных участков, предоставленных членам садоводческого товарищества, являющимся гражданами Республики Беларусь, – в **ЧС, ПНВ или аренду**; иностранным гражданам и лицам без гражданства, – **в аренду**.

Правовой режим земель, предоставляемых с/х организациям



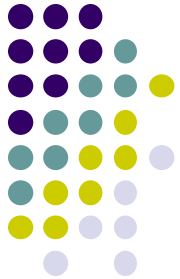
- С/х организациям, независимо от организационно-правового статуса, земельные участки предоставляются по их выбору в **постоянное или временное пользование, либо аренду** (ст. 37 Кодекса о земле).
- В аренду земельные участки с/х организациям, в том числе К(Ф)Х, иным организациям для ведения сельского хозяйства, подсобного сельского хозяйства предоставляются **без проведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды**.

- Предоставление земельных участков сельскохозяйственным организациям осуществляется **районными исполкомами**.
- **Конкретные размеры предоставляемых земельных участков не установлены**, определяются исполкомами исходя из специализации и производственного профиля с/х организации, целей использования земли, местных условий и особенностей.

- Предоставление осуществляется в **упрощенном порядке**, без оформления материалов предварительного согласования места его размещения в соответствии с Положением о порядке изъятия и предоставления земельных участков.
- Разработка проекта отвода земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется за счет республиканского бюджета.

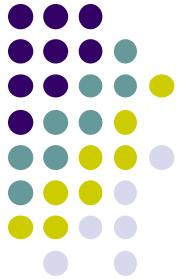
- Порядок использования земель с/х организаций определяется проектами внутрихозяйственного землеустройства, которые разрабатываются землеустроительными организациями совместно со специалистами с/х организаций и утверждаются райисполкомами.

Земельные участки для ведения К(Ф)Х



- предоставляются К(Ф)Х как юридическому лицу **или** гражданину, ведущему такое хозяйство.
- К(Ф)Х - **в постоянное или временное пользование, либо аренду.**
- Гражданам Республики Беларусь - **в пожизненное наследуемое владение или аренду**. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, изъявившим желание вести крестьянское (фермерское) хозяйство, - **в аренду** (ст. 37 Кодекса о земле).

Размер земельного участка для ведения К(Ф)Х



- предоставляемого главе на праве пожизненного наследуемого владения - не более 100 гектаров сельскохозяйственных земель (ст. 36 Кодекса о земле)
- предоставляемого К(Ф)Х - определяется проектом отвода земельного участка.

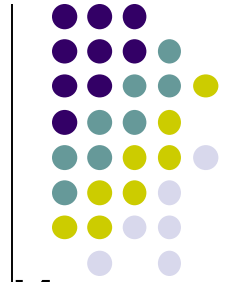
- Положение о порядке перевода земель из одних категорий и видов в другие и отнесения земель к определенным видам, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667
- перевод сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения в другие виды не допускается, за исключением случаев, установленных Положением.

- Перевод сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения в несельскохозяйственные или в менее продуктивные сельскохозяйственные земли допускается
  - в связи с изъятием и предоставлением земельных участков,
  - если ухудшение их качественного состояния произошло в результате воздействия антропогенных и (или) природных факторов, в том числе вследствие выхода из строя и списания оросительных и осушительных систем, машин и механизмов.

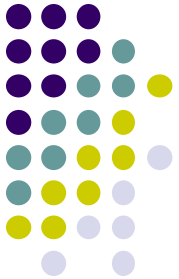
Правовое регулирование использования мелиоративных систем и проведения мероприятий по мелиорации земель в с/х

- Закон от 23 июля 2008 г. «О мелиорации земель»

- **мелиорация земель** – деятельность, направленная на коренное улучшение земель с целью обеспечения создания и поддержания оптимальных водного, воздушного, теплового и питательного режимов почв для сельскохозяйственных растений, лесов и иных насаждений, путем проведения мелиоративных мероприятий.



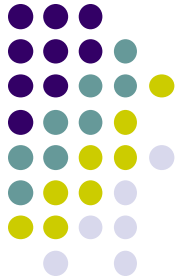
- **мелиоративная система** – имущественный комплекс, в состав которого входят
  - гидротехнические сооружения,
  - защитные насаждения,
  - необходимые для их использования, обслуживания автомобильные дороги, мосты и иные взаимосвязанные сооружения и устройства.



Планирование мелиорации земель осуществляется в формах

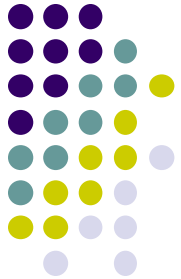
- **государственных программ и региональных комплексов мероприятий в области мелиорации земель**,
- ежегодных **планов работ по строительству, эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (утверждаются Минсельхозпродом по согласованию с Минлесхозом)**.

Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021 - 2025 годы



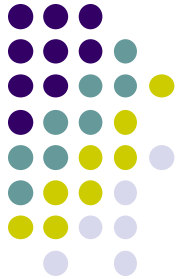
- подпрограмма 7 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"

Сельскохозяйственное водопользование



- это использование водных объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
- осуществляется:
  - юридическими лицами;
  - физическими лицами.

Сельскохозяйственное водопользование



Водный кодекс Республики Беларусь
от 30 апреля 2014 г.

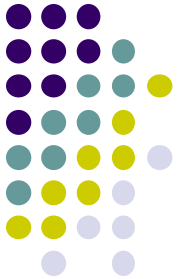
Пользование водными объектами для нужд сельского хозяйства осуществляется в порядке как общего, так и специального водопользования.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели:

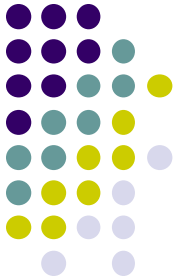
- могут применять гидротехнические сооружения и устройства в целях создания и поддержания оптимального для с/х растений водного режима на землях с/х назначения в порядке, установленном законодательством о мелиорации земель;
- обязаны соблюдать правила эксплуатации (обслуживания) мелиоративных систем и отдельно расположенных ГС.

- Прогон с/х животных, проезд механических транспортных средств через гидротехнические сооружения и устройства, а также использование гидротехнических сооружений и устройств для водопоя с/х животных допускаются только в местах, установленных местными исполкомами.
- Эксплуатация водохозяйственных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и устройств осуществляется на основании проектной документации и в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

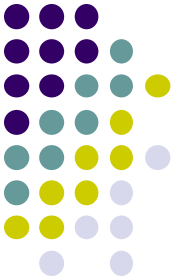
- Пользование водными объектами для сброса сточных вод может осуществляться только на основании разрешений на специальное водопользование или комплексных природоохранных разрешений.
- Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты допускается, если содержание загрязняющих веществ в них не превышает установленных нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод.



- Поверхностные водные объекты могут предоставляться в аренду для рыбоводства по договорам аренды, заключаемым местными исполнительными и распорядительными органами на основании решений, принимаемых местными Советами депутатов.



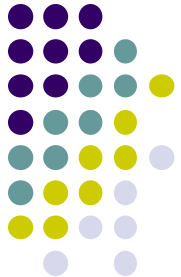
Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве



Проблемы:

- деградации сельскохозяйственных земель,
- сохранения плодородия почв,
- использования средств защиты растений и отходов аграрного производства,
- внесения минеральных и органических удобрений,
- улучшения экологического состояния ферм,
- ведения с/х производства на загрязненных территориях в результате аварии на ЧАЭС (после аварии выведено из сельхозоборота 265000 га земель, к настоящему времени более 17 тыс. га из них возвращено);
- ведения с/х производства на мелиорированных

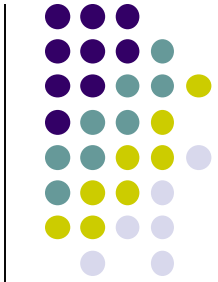
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»



- требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения (ст. 41)

- Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, а также обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, хранение горюче-смазочных материалов, органических и минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста и других препаратов, **должны иметь санитарно-защитную зону вокруг производственных объектов и очистные сооружения, обеспечивающие выполнение требований в области охраны окружающей среды**.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»



- требования в области охраны окружающей среды при мелиорации земель, размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (ст. 42)

- При осуществлении мелиорации земель, размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных ГС юридические лица и индивидуальные предприниматели должны принимать меры по обеспечению водохозяйственного баланса и экономному использованию вод, охране земель (включая почвы), лесов, сохранению биологического и ландшафтного разнообразия, соблюдению режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, и биосферных резерватов, а также предупреждению иного вредного воздействия на окружающую среду при осуществлении мелиоративных мероприятий.
- Мелиорация земель не должна приводить к ухудшению состояния окружающей среды, нарушению устойчивого функционирования естественных экологических систем.

Правовые основы функционирования экспортно-ориентированной аграрной экономики

Модельный закон от 04.04.1999 г. "Об основах внешнеэкономической деятельности" (принят пост. Межпарлам. Комитета Респ. Беларусь, Респ. Казахстан, Кыргызской Респ., Российской Федерации и Респ. Таджикистан

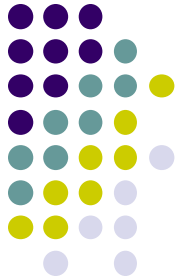


- **ВЭД** - деятельность национальных юридических и физических лиц, опосредующая **внешнюю торговлю**, а также иные отношения по **международному экономическому сотрудничеству** (инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальной собственностью)) **с иностранными государствами, их органами, международными организациями, иностранными юридическими и физическими лицами**

внешнеэкономическая деятельность

- хозяйственная деятельность белорусских субъектов (юрлиц и ИП), осуществляемая с иностранным субъектом (субъектами) как за пределами, так и на территории Республики Беларусь.
- Основным критерием отнесения деятельности к внешнеэкономической может быть местонахождение коммерческих организаций в разных государствах или участие в ней лиц, принадлежащих к различным государствам (критерий резидентности).

Виды внешнеэкономической деятельности:



- внешняя торговля;
- производственная специализация и кооперация;
- инвестиционная деятельность;
- валютные и кредитно-финансовые операции;
- международные перевозки;
- международный туризм.

Закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»

- **внешнеторговая деятельность** – деятельность по осуществлению внешней торговли товарами, и (или) услугами, и (или) объектами интеллектуальной собственности;
- **внешняя торговля товарами** – импорт и (или) экспорт товаров;
- **импорт товара** – ввоз товара на таможенную территорию Республики Беларусь для использования на данной территории и реализация этого товара на территории Республики Беларусь; (*ввоз товара на таможенную территорию Союза из третьих стран без обязательства об обратном вывозе - Договор о ЕАЭС))
- **экспорт товара** – вывоз товара с таможенной территории Республики Беларусь в целях реализации за ее пределами; (*вывоз товара с таможенной территории Союза на территорию третьих стран без обязательства об обратном ввозе - Договор о ЕАЭС).

Правовая основа ВЭД

- **О государственном регулировании внешнеторговой деятельности**: Закон Республики Беларусь, 25 нояб. 2004 г.
- **О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами**: Закон Республики Беларусь, 25 нояб. 2004 г.
- **О порядке исполнения внешнеторговых договоров**: Указ Президента Респ. Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178
- **О государственном регулировании внешнеторговой деятельности**: Указ Президента Респ. Беларусь от 5 апр. 2016 г. № 124

Программное обеспечение развития ВЭД

- **Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 - 2025 годы (Указ Президента Респ. Беларусь от 29.07.2021 № 292).** Планируется
  - увеличить объемы выпуска продукции с глубокой переработкой сельскохозяйственного сырья, в том числе с использованием биотехнологий, освоить производство принципиально новых экспортоориентированных продуктов, в том числе предназначенных для детей, беременных женщин, пожилых людей, для спортивного и диабетического питания;
  - нарастить поставки на экспорт племенного скота;
- **Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021 - 2025 годы:**
  - одна из целей - наращивание экспортного потенциала с/х

Договор о ЕАЭС,

Раздел VIII Таможенное регулирование

- Внешнеторговая политика Союза направлена на содействие
  - устойчивому экономическому развитию государств-членов,
  - диверсификации экономик,
  - инновационному развитию,
  - повышению объемов и улучшению структуры торговли и инвестиций,
  - ускорению интеграционных процессов,
  - а также дальнейшее развитие Союза как эффективной и конкурентоспособной организации в рамках глобальной экономики.

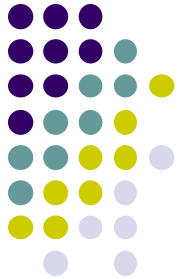
- Закон Республики Беларусь от 10.01.2014 № 129-З «**О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (в ред. Закона от 19.07.2021);**
- **Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от** *11.04.2017г.* **- Таможенный кодекс ЕАЭС (вступил в силу с 1 января 2018 г.)**

Договор о ЕАЭС



- на таможенной территории Союза применяются
- **единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза** и
- **Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза**, утверждаемые Комиссией и являющиеся инструментами торговой политики Союза.

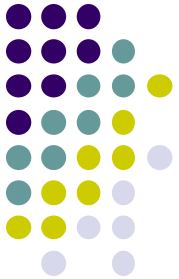
Аграрная политика направлена на:



- повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение материальных и трудовых затрат, снижения себестоимости, улучшения качества продукции для поддержания ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках;
- модернизацию действующих и развитию новых конкурентоспособных производств, повышению конкурентоспособности продукции пищевой промышленности;

- цифровизацию отраслей и подотраслей АПК для повышения устойчивости функционирования и внедрения инновационных технологий и бизнес-моделей;
- развитие селекции и генетики для нужд устойчивого сельского хозяйства;
- формирование, модернизацию и развитие инфраструктуры АПК, соответствующей уровню производственного потенциала и требованиям мирового и рынка ЕАЭС, обеспечивающей наращивание конкурентных преимуществ отечественных товаропроизводителей на этапах снабжения, закупок, сбыта и продвижения;
- создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сельском хозяйстве.

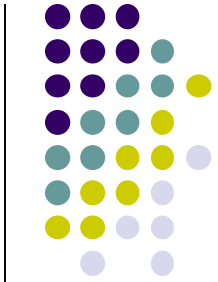
Оптимизация импорта



Сокращение за счет производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия:

- производство белкового сырья для кормов;
- увеличение объема производства семеноводческой и иной растительной продукции высокого качества для собственных нужд.

Органы государственного управления:



- Министерство сельского хозяйства и продовольствия,
- Министерство антимонопольного регулирования и торговли,
- Министерство экономики,
- Министерство иностранных дел,
- Национальный банк,
- Концерн «Белгоспищепром» и др.

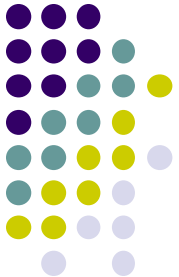
Субъекты поддержки экспорта
(с использованием бюджетных средств)

- ОАО «Банк развития Республики Беларусь» *(льготные экспортные кредиты);*
- БРУП экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» *(страхование экспортных рисков с поддержкой государства);*
- ЗАО «Мясомолочная компания»;
- РУП «Национальный центр маркетинга и коньюктуры цен» *(при МИД).*

Белорусская торгово-промышленная палата

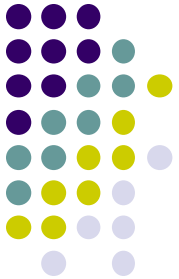
(негосударственное объединение ЮЛ и ИП)

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



метод государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем установления, введения, изменения и прекращения действия **таможенных пошлин** на товары, перемещаемые через таможенную границу Республики Беларусь

Экспорт агропромышленных товаров:



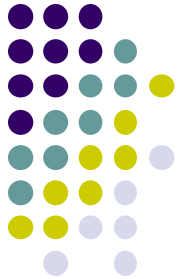
- **вывозные пошлины** установлены на: кожевенное сырье, семена рапса, калийные удобрения.
- Пример: Указ от 1 февр. 2011 г. № 40 «**Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин на кожевенное сырье**» в целях предотвращения дефицита кожевенного сырья в Республике Беларусь

Указ от 21 мая 2010 г. № 272 «Об установлении ставки вывозной таможенной пошлины на семена рапса»

В целях **упорядочения экспорта** семян рапса:

- Установить ставку **вывозной** таможенной пошлины на семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые, вывозимые с таможенной территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории государств – членов Евразийского экономического сообщества, в размере **100 евро за 1000** килограммов.

Импорт агропромышленных товаров



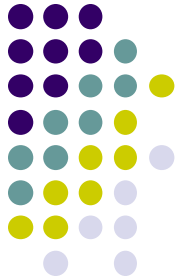
Единый таможенный тариф ЕАЭС

свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию ЕАЭС из третьих стран, систематизированный в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 13.01.2017 № 8 «**О перечне товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран**, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза предоставляются **тарифные преференции**»

- мясная, молочная, рыбная продукция, овощи, фрукты и др.
- из развивающихся стран - 75 % от ставок ввозных таможенных пошлин,
- из наименее развитых стран - нулевые ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС (Договор о ЕАЭС, ст. 36).

НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



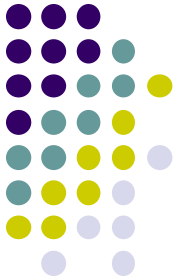
метод государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения, прекращения действия **количественных ограничений и иных мер** государственного регулирования внешнеторговой деятельности, отличных от мер таможенно-тарифного регулирования

(Закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»).

Меры нетарифного регулирования:

- установление **исключительного права на экспорт и (или) импорт** отдельных видов товаров;
- установление **количественных ограничений** экспорта и (или) импорта, в том числе путем установления **квот**;
- **лицензирование** – комплекс административных мер, устанавливающий порядок предоставления лицензий и (или) разрешений;
- **санитарные, фитосанитарные и ветеринарные требования**;
- правила **технического регулирования;**
- особенности **ценообразования** на внутреннем рынке и др.

Договор о ЕАЭС
Единые меры нетарифного регулирования



- 1) **запрет** ввоза и (или) вывоза товаров;
- 2) **количественные ограничения** ввоза и (или) вывоза товаров;
- 3) **исключительное право** на экспорт и (или) импорт товаров;
- 4) **автоматическое лицензирование** (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров;
- 5) **разрешительный порядок** ввоза и (или) вывоза товаров.

Закреплены также в Указе Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2016 г. № 124 **«О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»**